



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57191 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente

TRA

Parte_1 (ROMA (RM), 08/07/1972), con il patrocinio dell'avv. CAPITANIO LAURA VERA giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

Controparte_1 (ROMA (RM), 08/01/1974), con il patrocinio dell'avv. DEL FRATE BARBARA giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

CONCLUSIONI

All'udienza del 03/06/2024 le parti precisavano le conclusioni e discutevano il giudizio come da verbale di causa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1*, premesso che in data 20/09/2001 contraeva matrimonio concordatario con *CP_1* [...] e che dall'unione nascevano i figli *Per_1* (Roma, 02/07/2007) e *Per_2* (Roma, 18/07/2013), esponeva che con decreto del 21/01/2020 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.

Alla prima udienza del 03/06/2024 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, esaminata la documentazione complessivamente prodotta, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione e preso atto dell'assenso di ambo i genitori ad intraprendere

un percorso di mediazione familiare, all'esito della discussione orale rimetteva la causa al collegio per la decisione.

Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 20/09/2001, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuno dei coniugi ha proposto domanda di assegno divorzile, che non vi è contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, alla quale deve essere conseguentemente assegnata la casa familiare, il collegio ritiene di disciplinare i tempi di permanenza di *Per_1* e *Per_2* presso il padre nei termini indicati in dispositivo, tenuto conto delle allegazioni di ambo le parti e di quanto dalle stesse dichiarato alla prima udienza.

In ordine ai percorsi terapeutici cui sottoporre i figli, come richiesto dalla madre, odierna resistente, mette conto evidenziare che in mancanza di un'indicazione specifica in tal senso e preso atto della disponibilità delle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, il collegio non può che recepire positivamente tale manifestazione d'intento e, pertanto, invitare ambo le parti ad intraprendere con sollecitudine un percorso di mediazione familiare presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Minori e Famiglie del Tribunale, ferma restando la necessità di portare a termine la già avviata valutazione di *Per_2* presso l'Ospedale Bambino Gesù, tenuto conto della persistente conflittualità tra le parti, delle divergenze educative e dello

scarso dialogo tra i genitori.

In ordine alla misura dell'assegno perequativo dovuto dal padre alla madre per il mantenimento dei figli *Per_1* e *Per_2* il collegio reputa equo confermare le vigenti statuizioni in forza delle quali il *Parte_1* è tenuto a corrispondere alla *CP_1* la somma mensile di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2020, fermo l'onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, tenuto conto del divario reddituale esistente tra le stesse (reddito netto da lavoro pari ad euro 4.500 netti mensili su dodici mensilità il ricorrente e ad euro 2.000,00 netti mensili circa su dodici mensilità la resistente) nonché del godimento esclusivo della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, da parte della *CP_1* e della disciplina dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore.

Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57191/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data 20/09/2001 tra *Parte_1* (ROMA (RM), 08/07/1972) e *Controparte_1* (ROMA (RM), 08/01/1974) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 1007, Parte II, Serie A04, Anno 2001, alle seguenti condizioni:

i figli minori *Per_1* (Roma, 02/07/2007) e *Per_2* (Roma, 18/07/2013) sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggiore interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;

salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina; b) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo tale da alternare negli anni le principali festività; c) una ulteriore settimana durante il periodo invernale, c.d. settimana bianca; d) per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità;

asigna la casa familiare sita in Roma Via Capo Poro n. 18 alla resistente *Controparte_1* ;

dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2020, e condanna il *Parte_1* al versamento, in favore della *CP_1* ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;

pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;

manda ad ambo le parti di proseguire e portare a compimento il percorso valutativo del figlio *Per_2* presso l'Ospedale Bambino Gesù;

preso atto dell'assenso delle parti, invita i genitori ad intraprendere con sollecitudine un percorso di mediazione familiare presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del Tribunale;

spese compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 04/06/2024.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi